

סב:

עין משפט
נר מצוה

יד א מיי פייח'ס מהלכות
 נדרים הלכה ח סנה
 לאוין רמב טוש"ע
 סימן רלד סעיף ד ושמע'ן
 לו ובראה"ש ס"ק כפסקין
 נדרים פ"י סימן ין
זו ב מיי פייח'ס מהלכות
 מירות הלכה ח יח
זז ג מיי פייח'ס מהלכות
 נדרים הלכה ב סנה
 לאוין רמב טוש"ע י"ד
 סימן רכו סעיף עה
יד ז מיי פייח'ס מהלכות
 מירות הל' יח טוש"ע
 י"ד סימן רכו סעיף עב
יח ה מיי שם הלכה ח יח
 ופי"ח מהלכות שבעות
 הלכה י

י ו' מ"י פ"ג מהלכות
מזירות הלכה יט' וע"ש
צ"מ:

ב ז' מ"י פ"ח מהלכות
עצדים הלכה יג' סג
לאוין קמ' טו"ש ע"ד סימן
קס"ז סעיף קד':

בא ח' מ"י פ"ג מהלכות
מזירות הלכה יט':

הגהות התוספות

1. ז"ל אס מיתא. 2. ז"ל
- אח"כ. 3. דיבור זה שייך
- למיתני' לקמן. 4. ז"ל
- נזירותו. 5. ז"ל לזירות
- דמיתסר. 6. ז"ל כל כך צעל
- כח. 7. ז"ל מי לא עסקין
- כו'. פירוש שפעמים כו'.
8. ז"ל שגדר אף משאר.

פי' הרא"ש

אבל אל תעירכר אל
לנדרם שמעריך ונדר על
כרוח של אורן. אי הכי
נדרים נמי דייקך נדרים
נדרים כתיב גבי נדרים
נדרים (כח א) [כחא]
אל מותר באהנים אל מצו
ייכין ארץ דאחא
מקפיד על זה ונפשו קניה
לו לנדר זה אבל דייקך
מותר בהנא מותר
בכולהו דרנן לעיל פרק
הנזיר גזיר מן התורה
מגזירי נא את הנוסא
הריני נזיר ה"ז נזיר מצו
ייכין ארץ נפשו קניה
לו לנדר זה אלא האזנן
רועה שיחליש כחו ולא
יוכל לעשות מלאכה: ב
אלא אכיל ליה חלישי.
ואפילו [נהכ] אמר איני
מותר: כגון שהיה חור
כוחו: לפניו (ס"ד)

בדומה לאבילת חוזה
האזהרה – כחש חליה ואח"כ
פרץ הלי ומנע דליכס אל
החצן. חוזה חליה א
האזהרה – אל אכיל הלי
אבאיי הכי חתני ימח
לכופו (ככול) לכופו
אחא ואין צאן צאן
לעגורס ללעגורס
שכנסת ביטוי צא להרש
ללאחרם שאן הרשות ביי
אשעם אשעם סיכה א
לעגורס לעגורס
אין השכנסת חליה
אחא ואין צאן צאן
לעגורס ללעגורס
ללאחרם שאן הרשות ביי
אשעם אשעם סיכה א
לעגורס לעגורס
אין השכנסת חליה
אחא ואין צאן צאן
לעגורס ללעגורס

והיינו הפקר ר"מ אית ליה שימצא

(א) נראה דל"ל וס"ד דצמוגע לעמו מאכילת חרצן לא כחיש חיליה וכו'.

הכותים אין להם

חומר בעברים שאינו מיפר נדרי עבדו. שאף צמירות מוחסי ומתלה שז לא יכול להמיר כי אם צהרת חכס דוקא: **הפר** לעבדו יצא לחירות. שנתמחר ואח"כ² משלים היפר לאף דוקא אלא כלומר מיחה: עבר³ מכנגד פניו שצרכ: רמ"א לא

ישתה' ו' יוסי' חומר' ישמה' צגמ' מפס'
טעממייז: למה' רבו' בופחו' לנדרות'
אבל' לא' לנדרים' ולערבין'. כופסו'
טעמחה' על' מיתר: לאסור' איסר'.
צנדרים' כתיב' ומיהו' צפ"ק' לנדרים'
(ד' קד') נדרים' מיתר' לנדרים'
(גב') נדרים' דבי' מיתר' בהאי' לא'
מיתר' באחרני' לא' מצי' כפי'
ל"ה. דצנרה' הוא' להעמיד' מיעוטא'
דמי' שנפשו' קניה' לו' דמיתסר' כנלוה'
ומתוך' כך' מיחס' ואין' כל' כ"ך' כדי'
לעשות' מלאכה' ודין' הוא' שיאמר' לנו'
הכתוב' שיעבד' עלי' מי' שנפשו' קניה' לו':
(גב') נדרים' נמי' מי' לא' עסקינן' דא'
לא' אבל' לרזיש' צ"ב. ואפלו'
הכי' קאמר' אבל' לא' לנדרים' ואכתבי'
מאי' שג': כגון' שהיה' חרץ' מונח' לפניו'.

שאלו טוב תכריזו: **וְגַבְרִי** נדרים ממך
 מי לא עסקינן? שפעמים יחזק לבו גם
 צאכלית חרץ' אר' נמי מי לא עסקינן
 שחף צבא? דברים טובים שמחזיקינן
 אותם: **יִצְחָק צָהָר אַחֲרֵיהֶם שְׂאֵל**
הַרְשׁוֹת בִּירוֹ. ולכן לנדרים אפי' בלא
 מחמת הרב לא חל הגדר כלל דהיינו
 הברעת אחרים שמכחיש כחו ואינו חזק
 לתלמדה דלישנא נדרים משמעות
 דמכחיז בכן להרע או להטיב אבל
 נמירות אין להקטין לנדרים (ועי' א"ר
 יתחקר משום דלמור צ"פ"ק) (לעיל דף ע"א)
 הנמירות חל ואפי' על דבר שאין הרשות
 ידירו כגון דלמור שבעה שאלתה וחזרו
 ואומר הריני נזיר כדדרשינן לאסור יין
 מואה כיין הרשות אלמא הנמירות חל
 על דבר שאין הרשות ידירו ולכן יחול
 נמני נמירות העבד כל זמן שלא יתמחה
 ההאדון אבל ודאי אם מיתה לענין זה
 נגדרתו לאסור איסר על נפשו מי שנישוא
 קענין לה שטעויל מחמת הרב ואם אפילו
 ענין לנדרים ששרי אינו תריץ לחמות
 נתנה ענין לנמירות והא דקאמר אבל
 לא לערבינא לא הוי דומיא דלאל לא

[illegible]

עאלא הכא כיון דלא הפקירו א
ישמה קסבר כיון דמהדר דדר לרציה
אע"ג דלאו כמפקיר עבדו דמי אפילו
למישתי חמרא והלכך אמרינן ליה ד

לזו שאינו בכל יחל ודברו ואע"פ שנדדו נדרי יחול
 ורות כלל וי"ל דשאני נזיר דגלי ביה קרא שחל על
 אע"פ שאין הרהושי בידו להרע לאדון אבל הרב כ
 אינו יחל לכופו מרמה מפסדי האדון אם הוא אומח
 דאמר אין צריך גט שחורו וכיון שיצא אומח
 ויחזירונו וניחא ליה שישתה יין כדי שלא ימצא כה

ו מאכילת חרצן לא כחיש חיליה וכו'.

פרק תשיעי נזיר

מִתְנִי חומר עצמים מנגשים שהוא מפר נדרי אשמו. ^אעולמית חומר עצמים מנגשים שאם היפר לאשמו היפר לה עולמית ופאפילו נתארמלה או נתגרשה מיפר מעליה כל הנזירות לגמרי אבל עצמים אינו כן שכיון שלא לחירות משלים לנזירותו שקיבל עליו ומתחיל ומונה בכתחלה הוא שם מנה קלם צפני רבו משלים את האשר: ^בלמה נדרי צפני כופו לנזירות. ^אזה ששתה הכי משמע לאזה דבר יכול לכופ את עבדו בזמן שקיבל עליו נזירות לנזיר אבל לא לנדרים ולא לעפרים שאם הדירים בהנאה מפירות פלוני או שאמר ערך פלוני עלי אינו יכול לכופו ונדורו נדל וערכו ערך וכגון שהקנה לו אחר ע"מ שאין לרבו בהם כלום: **מאי** שאל גבי נזיר. דיכול לכופו משום דלמיר רחמנא לאסור איסר כו': **אי** היפא פלוני גבי נדרים נמי. יתא יכול לכופו ולהאכילו בעל רמחו מה שהדירי' ממנו דהאי קרא גבי נדרים

וקאז: ג' נדרים די מיתסר צעה
 אשכול לא מיתסר צאחרענא לא מ'זי כפי
 ליה. משום דלא מכחש ציה כלל
 דאפשר ליה צאחרעי דכותה נמי ג'זי
 אשתו דאזי ווונא לא מ'זי מיפר משום
 דלא הוי דכריש שיש צהן עיטוי נפש
 וכדמנן צפ' אלו נדרים (נדרים דף עט:
 פירות מדנינה וזו עלי לא יפר ויציא לה
 ממדינה אחרת אבל ג'זי נזירות דכי
 מיתסר צעהי מיתסר צאחרעי כדמנן
 צפ' הריני נזיר מגרורות (נעיל דף יא.
 מזנו לו את הכוס ואמר הריני נזיר
 ממנו הרי זה נזיר ז' הכא נמי ג'זי
 אשכול כיון דלמחר הריני נזיר ממנו ה"ז
 נזיר והוי הפסד לרבו דהוי כחוש ואינו
 יכול ליערעל יכול לכופו להאכלי צבול
 כרחו מה שזהר ממנו דלפני קרא
 צמיר קאז: וג'זי נדרים. מדקפסיק
 ותני אבל לא לנדרים מי לא עסקינן
 דלא צאיכא אלא האי אשכול למיכל ליה:
 דאי לא אכלי נפש. והוי דומיא דנזירות
 ומאי שנא דהכא כופה והכא אינו כופה:
 ג'זי נזירות. (א) (הצחקן כי מיתסר
 מיתסר נמי צאחרעי כדמנן צפ'ק
 אכל כינוי נזירות (נעיל דף גא.) דלא
 ציבא. מדעס למיכל ליה אלא עאל
 צחקן: אלא אמר (י) אצי. הכי קסני

ללמה רבו צריך לכפותו לנזירות שאם נדר כנזיר ואין רבו כופהו הרי זה
 לאסור ציין כל זמן שאינו כופהו לפי שאמרה תורה ואמרת אליהם לנדות
 אחת העבדים אבל לענין גדרים ווערצין אינו צריך להפך וערך
 לו שאין גופו קנוי לו וכן בגדרים נמי אפי' בלא כפייה מותר לשמות
 ציין ולאכול מכל אוכלין: דאמר קרא לנרע או להיעיב מה העבד הכא
 אף הרעו רשע יא ננבע לנרע לשמי אשאין הכא רשע צידו. הכא
 אף כיון דקמחש' כי לא אכיל ולא שמי ואיכא הפסד לרבו לא חייילא
 ונעילה שבויה: בתנ"י עבר מנגד פניו. שצרח מפניו של
 רבו: גמ' רבי מאיר. דאומר לא ישתה ציין: אים ליה דשמואל.

להמיר כיון שהפקירו רבו יאלא למירות והכא נמי ה' דברא יאלא למירות ולא ישמה זיין וזכרן לו להשלים נזירות דקדמני במתמיתין. ורבי יוסי דאמר ישמה לית ליה דשמואל דאכתי ברשות רבו קאי ולוא כל כמייניי שלא לשמות משום דקמכחיש ואיכא הרעה לרבו: **ג**ל דלוי **ע**למא **א**ים **ל**הו **ד**שמואל. והיכא דהפקירו יאלא למירות וללא ברשות רביה קאי. והכא דהא קמיפלגי דלמאן דאמר ימי דלא ליכחוש ולא ליהו פסידא לרביה: **ו**מאן דאמר **ל**א **ש**תה **ק**פדי. וצדיה דליהו ליה קערא דליהדר גבי דרביה דאי קאי ליה גביה כפי **ל**א: וזני רבו בשביל שהוא תקנת רבו ולדברי הכל בחר מקמיה אזלינן: ממתי'

אם אינו ענין לדרגים שהרי נ"ר חדר תהוה ענין לנתיבות. ותחמה נזיר נמי יאיתקש לדרגים. ונתיבות נמי יחזור אחרת נזיר בדרושיה נזיר (אשר) לאסור (מח) נזיר. מצוה נזיר (הורשתי) ונתיבות דלא חל הדר כלל ותהוה ענין לנזיר לומע יאיתקש לחלה לזיל נתיבות חדר כופה ואינו אלא לזכר רשות בו ישלם. לומע בדשוטא קמפליט דסד"ז דכין שורה העבר נתיבא הימנא ששמואלא והכא כשביל שפכני דנתיבא ממנו עדיין נזיר ומ"י ישתה משו: דמפצה האדון לזיל אדוןן שישפער מנביעת עין כדי שימחר לשכח אליו ואז ישתה נזיר:

מסורת הש"ס

[מִתְקַפְּתָא ספ"ו]
[בְּתוֹסַפְתָּא חֵתָא וְלֹא
צוּעוֹת, ג] [לְעִיל סָא,]
גִּיטִין לָת. יִצְמוֹת מִתָּ.
וּשְׁיָן עב; ה] [גְּדֵר
ו"ש], ו] [שְׁגֵדֵר רִש"ש],
ג' א"מ הָרִינִי מִזִּיר יֵא.
ח] צ"ל בּוֹ כַּח,

ורה אור השלם

אִישׁ בִּי יִדְרֵנּוּ לְיָ
הַשֹּׁבֵעַ שְׂבָעָה לְאַסֵּר
עַד עַל נַפְשׁוֹ לֹא יִחַלְּ
וְרוּחוֹ כָּכָל הָיָצָא מִפִּי
בְּמִדְבָּר לֵשָׁה:
אוֹ נַפְשׁ בִּי תִשְׁבַּע
נִשְׁטָא בְּשַׁפְתַּי לְהִרְעִי
לְהִיטִיב לְכָל אֲשֶׁר
נִשְׁטָא הָאָדָם בְּשִׁבְעָה
עֲלָם מִמֶּנּוּ וְהוּא יִדְעֵ
שֵׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה:
וּקְרָא דַּרְשָׁא

נוסחת הריב"ז

[illegible]

הגהות הב"ח

גמ' אלל אמר אביי
 שיהיה חרץ: (3) שם
 אמר רבא למה רבו
 רש"י ד"ה גבי מירות
 מיתסר בהאי חרץ
 תסר נמי באחריי כלל
 ד"ה אלל אמר רבא
 קתני וכו' דערך אין
 לו:

מוסף רש"י

היה רבו כופו לזמורה.
 פה את עבדו של חור
 ור, ואם נדב נזיר אחר
 ורופא לשמות יין כשירא
 וולם, ואפילו אחר כמ
 ש, ששמה, ואינו
 ום, אלא תדור כרננ
 ומרי בפרק הרני מר מ
 רוגרות (לעיל י:)
 ששמה מרדע שגדירה, וא
 שחור כן ולא הור
 ששמה שחור איט
 מרדע אלא מרדע
 המפיקה בשמה, המפיקה
 ור יצא לחירות, ואפיק
 ידיו ש שחורו
 מרדע ניראל (קדושין עב:)